

Bloque 1 - Tema 6

test

FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. LA JERARQUÍA DE LAS FUENTES. LA LEY. LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY: DECRETO-LEY Y DECRETO LEGISLATIVO. EL REGLAMENTO: CONCEPTO, CLASES Y LÍMITES. OTRAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. **Según lo establecido en el art. 150 de la CE, las leyes de delegación son:**
 - a) Leyes orgánicas.
 - b) Leyes ordinarias.
 - c) Leyes de transferencia.
 - d) Leyes marco.
2. **Según lo establecido en el art. 150 de la CE, las leyes marco son:**
 - a) Leyes orgánicas.
 - b) Leyes de transferencia.
 - c) Leyes estatales.
 - d) Leyes marco.
3. **Según el Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son:**
 - a) La costumbre, los principios generales de derecho y la doctrina científica.
 - b) La ley, la costumbre y los principios generales de derecho.
 - c) La ley, los principios generales de derecho y la jurisprudencia.
 - d) La ley, la costumbre y la jurisprudencia.
4. **¿Cuándo los Tratado Internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español?**
 - a) Cuando el Rey manifiesta el consentimiento del Estado.
 - b) Cuando sean publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.
 - c) Cuando sean publicados en el BOE.
 - d) En el momento de su aprobación.
5. **El principio de reserva de ley significa que ciertas materias solo pueden ser reguladas por:**
 - a) Real Decreto Legislativo.
 - b) Ley ordinaria o ley orgánica.
 - c) Ley orgánica y no por ley ordinaria.
 - d) Real Decreto-Ley.
6. **Según el art. 153 de la CE, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas en lo relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley, se ejercerá por:**
 - a) El Tribunal de Cuentas.
 - b) La jurisdicción contencioso-administrativa.
 - c) El Gobierno.
 - d) El Tribunal Constitucional.
7. **Las leyes dictadas por el Estado que establezcan los principios necesarios para conciliar las disposiciones normativas de las CCAA, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas y cuando lo exija el interés general, son:**
 - a) Leyes de delegación.
 - b) Leyes de armonización.
 - c) Leyes de transferencia.
 - d) Leyes marco.

8. ¿Quién NO ejerce la potestad reglamentaria?

- a) El Gobierno.
- b) Los órganos de Gobierno de las CCAA.
- c) Los órganos de gobierno locales.
- d) Las Cortes Generales.

9. De entre las siguientes, ¿cuál es jerárquicamente la de menor rango?

- a) Orden Ministerial.
- b) Real Decreto de Consejo de Ministros.
- c) Real Decreto legislativo.
- d) Real Decreto de Presidente del Gobierno.

10. ¿En cuál de los siguientes casos un reglamento NO es ilegal?

- a) Cuando vulnere otra disposición administrativa de rango superior.
- b) Cuando regulen materias reservadas a la Ley.
- c) Cuando establezca la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables.
- d) Cuando desarrolle una Ley.

11. En relación con las leyes de bases señale la afirmación correcta:

- a) Las disposiciones del Gobierno que resulten del uso de una ley de bases serán Decretos Legislativos.
- b) Su control se encomienda exclusivamente a la competencia de los Tribunales.
- c) Podrán, si así se establece en la propia ley de bases y siempre que no se vulnere el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, facultar al Gobierno para dictar normas con carácter retroactivo.
- d) Deberán tener carácter de ley orgánica si tienen por objeto delegar la potestad de formar textos articulados en materia de régimen electoral general.

12. En aplicación de la CE, existe delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno en el supuesto de los:

- a) Reglamentos con fuerza de ley.
- b) Decretos-Leyes y Decretos Legislativos.
- c) Decretos Legislativos.
- d) Proyectos de Ley.

13. ¿Cuál de los siguientes NO tiene atribuida como competencia de la iniciativa legislativa?

- a) El Gobierno.
- b) El Congreso.
- c) El pueblo, solo para materias tributarias.
- d) Las Asambleas de las CCAA.

14. ¿Cuándo son aplicables los principios generales del derecho?

- a) Cuando así lo habilite un precepto legal y siempre que no sean contrarios a la moral ni al orden público y resulten probados.
- b) Siempre que no exista doctrina científica.
- c) Siempre que las normas de desarrollo reglamentario así lo prevean.
- d) En defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

15. Adoptan la forma de Real Decreto solo:

- a) Las disposiciones reglamentarias aprobadas por el Consejo de Ministros.
- b) Las disposiciones reglamentarias aprobadas por el Presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros.
- c) Las disposiciones reglamentarias aprobadas por el Consejo de Ministros o por el Ministro de la Presidencia por corresponder la competencia a distintos Ministros.
- d) Las disposiciones reglamentarias aprobadas por el Consejo de Ministros o las Comisiones Delegadas.

16. De acuerdo con la CE, las leyes orgánicas:

- a) Únicamente pueden ser propuestas para su tramitación por el Gobierno.
- b) Son las relativas, entre otras, al desarrollo de los derechos y deberes de los ciudadanos.
- c) Pueden ser aprobadas por las Cortes Generales y por las Asambleas Legislativas de las CCAA.
- d) Su contenido queda excluido de la delegación que por parte de las Cortes Generales puedan hacer hacia el Gobierno para que dicte Decretos Legislativos.

17. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta conforme a lo establecido en el artículo 1 del Código Civil:

- a) Las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan sido convalidadas por las Cortes Generales.
- b) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
- c) La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que resulte probada y no sea contraria a la moral y al orden público.
- d) Los principios generales del derecho tienen carácter informador del ordenamiento jurídico.

18. Por aplicación del principio de jerarquía normativa:

- a) Las leyes orgánicas prevalecen sobre las leyes autonómicas.
- b) Las disposiciones del ejecutivo con rango de ley se subordinan a las leyes emanadas del poder legislativo.
- c) Las disposiciones administrativas se subordinan a las disposiciones emanadas del poder legislativo.
- d) Las leyes estatales tienen mayor rango que las leyes de las CCAA.

19. Según el Código Civil, la costumbre:

- a) Deberá ser probada y solo regirá en defecto de ley aplicable.
- b) Puede ser, en determinados supuestos, contraria al orden público.
- c) Los usos jurídicos interpretativos de una declaración de voluntad tienen la consideración de costumbre.
- d) Se puede aplicar en cualquier momento.

20. ¿Cuál puede considerarse una fuente indirecta del derecho administrativo?

- a) La ley.
- b) La jurisprudencia.
- c) La costumbre.
- d) Los principios generales del Derecho.

21. Una Ley entra en vigor:

- a) A los veinte días de su publicación en el BOE, salvo que la propia Ley disponga otra cosa, según establece el Código Civil.
- b) Inmediatamente tras la sanción y promulgación por el Rey.
- c) Inmediatamente tras la sanción del Rey, que dispone de quince días desde la aprobación del texto por las Cortes Generales.
- d) Tras la sanción y promulgación del Rey, a los quince días de su publicación en el BOE, salvo que la propia Ley establezca otra fecha diferente, según establece el Código Civil.

22. Se regulará mediante Ley Orgánica:

- a) El Estatuto e Incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
- b) Las formas de ejercicio y los requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley.
- c) El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
- d) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado.

23. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:

- a) Al Rey.
- b) Al Gobierno.
- c) Al Defensor del Pueblo.
- d) A los Tribunales.

24. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar:

- a) Decretos-leyes.
- b) Leyes.
- c) Decretos Legislativos.
- d) Sentencias.

- 25. La norma comunitaria que obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguir dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios es:**
- a) El reglamento.
 - b) La directiva.
 - c) La decisión.
 - d) La recomendación.
- 26. De conformidad con la Constitución Española, el derecho de sindicación del funcionariado se regulará:**
- a) Por Ley ordinaria.
 - b) Por Ley Orgánica.
 - c) El funcionariado no tiene reconocido el derecho de sindicación.
 - d) Por la normativa de la Función Pública de cada Comunidad Autónoma.
- 27. Según la Constitución Española, la delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno, cuando tenga por objeto la formación de textos articulados, deberá otorgarse mediante:**
- a) Ley orgánica.
 - b) Ley de bases.
 - c) Ley ordinaria.
 - d) Ley orgánica o Ley de bases, según la materia.
- 28. De acuerdo con la Constitución Española, la celebración de un Tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la misma, exigirá:**
- a) La ratificación del Gobierno de la Nación, previa tramitación como Decreto-Ley.
 - b) La ratificación de las Cortes Generales, aprobada por mayoría cualificada.
 - c) La previa reforma constitucional.
 - d) La ratificación de las Cortes Generales, aprobada por mayoría absoluta.
- 29. De acuerdo con el Derecho comunitario vigente, las recomendaciones y los dictámenes de la Comisión Europea:**
- a) No serán vinculantes.
 - b) Serán vinculantes.
 - c) Obligarán a todos los Estados afectados.
 - d) Serán preceptivos en todo su contenido.
- 30. De conformidad con la Constitución Española, el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, se llevará a efecto mediante:**
- a) Ley.
 - b) Ley orgánica.
 - c) Decreto Legislativo.
 - d) Decreto-Ley.

31. De acuerdo con la Constitución Española, los españoles de origen podrán ser privados de su nacionalidad:

- a) Por Ley ordinaria.
- b) Por Real Decreto.
- c) Por Sentencia judicial firme.
- d) Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad.

32. Los Reglamentos administrativos NO podrán:

- a) Regular materias objeto de reserva de ley.
- b) Tipificar infracciones administrativas.
- c) Establecer cánones.
- d) Hacer ninguna de las previsiones anteriores.

33. De acuerdo con la Constitución Española, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I solo podrá regularse por:

- a) Decreto.
- b) Ley.
- c) Orden.
- d) Decreto-ley.

34. De entre las fuentes del Derecho comunitario NO son vinculantes:

- a) Los reglamentos.
- b) Las directivas.
- c) Los dictámenes.
- d) Las decisiones.

35. Los Estatutos de Autonomía serán aprobados por:

- a) Leyes de bases.
- b) Leyes ordinarias.
- c) Reales Decretos.
- d) Leyes orgánicas.

36. La sanción de las leyes aprobadas por las Cortes Generales corresponde a:

- a) El Rey en el plazo de 15 días desde su aprobación.
- b) El Presidente del Congreso de los Diputados en el plazo de 15 días desde su aprobación.
- c) El Presidente del Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días desde su aprobación.
- d) El Rey en el plazo de 20 días desde su aprobación.

37. ¿A quién corresponde garantizar el cumplimiento de los tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución Española?

- a) Al Jefe del Estado.
- b) A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos.
- c) A las Cortes Generales, sin excepción.
- d) Al Gobierno en cuanto titular del poder ejecutivo.

38. Tal y como así establece nuestro texto constitucional, ¿qué autorización previa requiere la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna Ley o exijan medias legislativas para su ejecución?

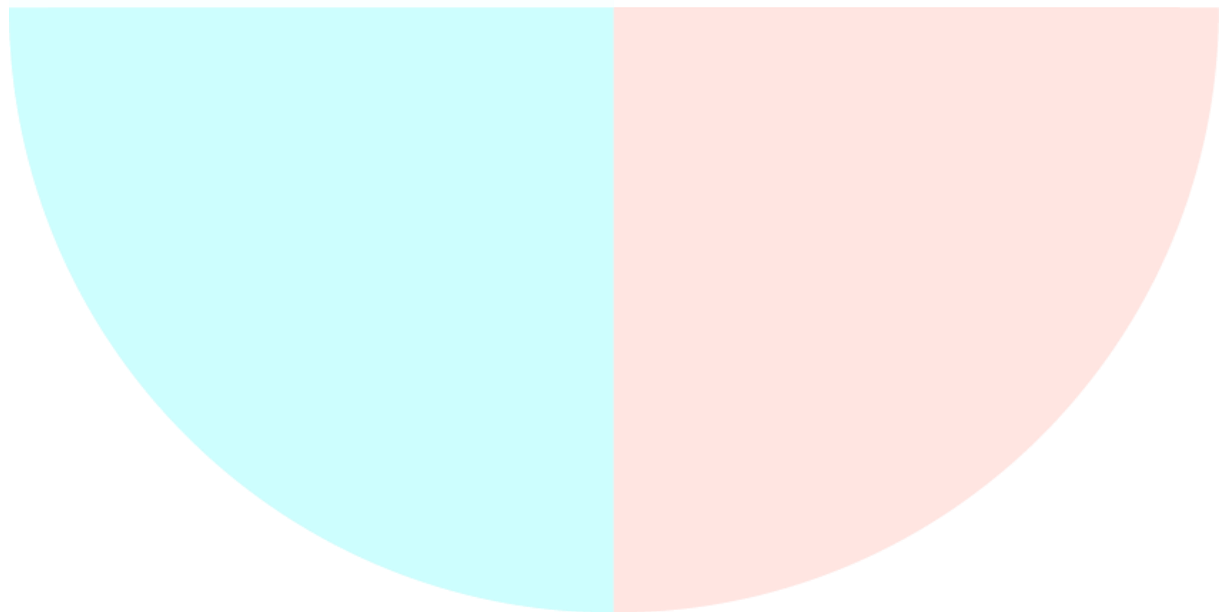
- a) Del Congreso de los Diputados.
- b) De las Cortes Generales.
- c) Del Presidente del Gobierno.
- d) Del Jefe del Estado.

39. En el supuesto de que una Comunidad Autónoma remitiera a la Mesa del Congreso una proposición de reforma de la Constitución, ¿cuántos miembros de dicha Asamblea Legislativa estarían encargados de su defensa ante el Pleno de la Cámara Baja?

- a) Todos.
- b) Cualquiera de ellos.
- c) Tres.
- d) Uno, tres o cinco.

40. La delegación legislativa deberá otorgarse al Gobierno:

- a) Para materia determinada.
- b) Con fijación del plazo mínimo para su ejercicio.
- c) Todas las otras respuestas son ciertas.
- d) De forma expresa o presunta.



SOLUCIONES

1. A	21. A
2. C	22. B
3. B	23. B
4. C	24. A
5. B	25. B
6. D	26. B
7. B	27. B
8. D	28. C
9. A	29. A
10. D	30. B
11. A	31. D
12. C	32. D
13. C	33. B
14. D	34. C
15. B	35. D
16. D	36. A
17. A	37. B
18. C	38. B
19. A	39. C
20. B	40. A

